BELİRLİ SÜRELİ KİRA SÖZLEŞMESİ

Sözleşme Düzenleme Tarihi–No : **01 Ocak 2024 - snB-12-20240101-089**

Kiraya Veren Adı Soyadı-TC : Ali Umut BALCI – 36316603468

Kiracı Adı Soyadı – TC – Tel - Adres : **Salih ANT - 206 6912 5944** - 0537 455 62 77
Kümbet Mah. Vali Recep Yazıcıoğlu Cad. İtimat Blok No:7/10 TOKAT

Kiralananın Cinsi – Kullanım Amacı-Adres : **Çatılı İşyeri – Oto Tamirhane**
Yeniyurt Mah. İsmail Altıngövde Cad. No:21/B TOKAT

Tapu Ada/Parsel – Abone Elektrik/Su : 1245/1 – -/-

Kira Süresi Başlangıç-Bitiş Tarihi : **01 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024**

Kira Bedeli Stopaj Vergisi Hariç (yıllık) : **182.437,00 TL – Yüz Seksen İki Bin Dört Yüz Otuz Yedi TL**

Genel Hükümler

MADDE 1 – SÖZLEŞME

1.1. Konu: İşbu sözleşmenin konusu, taşınmazın kiralanması, teslimi, kira miktar ve ödemeleri, kullanım şartları, sözleşmenin feshi, mecurun tahliyesi ile tarafların karşılıklı yükümlülükleri şartlarının belirlenmesidir. [300-27]

1.2. Süre ve Sona Erme: Bu sözleşme belirli sürelidir ve süre sonunda ihtar çekilmeden kendiliğinden sona erer.

1.2.1 Sürenin Uzaması: İşbu sözleşmede "kira dönemi", ilk dönem için yukarıda belirlenen süredir. En geç belirli süre bitimini takip eden ayın son gününe kadar taraflar yeni bir sözleşme yapmazsa veya kiracı herhangi bir bildirimde bulunmaz ise kira süresi, kira bedeli hariç işbu sözleşme koşulları ile, kendiliğinden uzar, sözleşme belirsiz süreli olur. Uzayan dönemler için kullanılan "kira dönemi" ifadesi altı aylık süreyi ifade eder. Kiracının uzayan döneme ait, kiraya verenle bir anlaşma olmadan yapacağı kira bedeli ödemesi bildirime gerek olmadan ihtirazı kayıtla kabul edilir, ödemenin yapılması temerrüde veya sürenin sona ermesine engel teşkil etmez.

1.2.2 Fesih Dönemi: İşbu sözleşmenin fesih dönemi altı ay, fesih bildirim süresi üç aydır. [328/1]

1.2.3 Uzayan dönemlerde fesih: Uzayan her altı aylık kira döneminde, dönem bitiş tarihinden üç ay öncesine kadar, taraflar fesih bildiriminde bulunmaz ise sözleşme kira bedeli hariç aynı şartlarla bir kira dönemi daha uzar.

1.2.4 Olağanüstü Fesih: Kiracının iflasının istenmesi, konkordato talebinde bulunması, tasfiyesine başlanılması, süresinin bitmesi, aleyhinde aciz vesikası alınması, ilgili birimlerince aleyhinde tedbir kararı verilmesi ve iş yerinin mühürlenmesi, sözleşme maddelerinden birinin yerine getirilmemesi halleri olağanüstü fesih ve tahliye sebebidir.

1.3. Kiracı, sözleşme şartlarına uymaksızın mecuru tahliye ederse dönem süresi boyunca kira bedelini ödemekle yükümlüdür. Mecur kiraya veren tarafından bu dönemde kiraya verilirse kiracının sorumluluğu sona erer, varsa borçları düşüldükten sonra kalan kira bedeli yeni kiracıdan yapılan kira tahsilatı sonrası iade edilir. [325]

1.4. Kiracının iflası ve ölümü: Kiracı iflas eder veya ölürse sözleşme kendiliğinden fesih olur. Mirasçılarla işbu sözleşmeden bağımsız, yeni bir sözleşme yapılamaması ve bir ay içinde mirasçıların tahliyeyi sağlamaması durumunda kiracıya ait mallar bir yedi emine teslim edilir ve masraflar düşüldükten sonra varsa kalan kira bedeli iade edilir. [332-3]

1.5. Ceza: Bildirime gerek olmadan; işbu sözleşmenin süre bitiminde; veya uzayan kira dönemlerinde fesih dönemine uygun yapılan fesih bildirimine rağmen kira dönemi sonunda; veya tahliye taahhütnamesinde belirlenen ve tahliyenin taahhüt edildiği tarihte; veya hukuki bir işlem sonucu geçerli hale gelen yasal bir tahliye tarihinde; kiracı mecuru kendiliğinden tahliye etmezse; temerrüt hakları saklı kalmak şartıyla, mecurun tahliye edilmesi gereken tarih itibarı ile geçen her gün için, işbu sözleşmede belirli kira bedelinin 12 aylık ortalamaya göre TÜFE oranında güncellenmiş yıllık yeni kira bedelinin yüzde biri oranında, günlük ceza bedeli ödemeyi, kiracı beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

1.6. Akdi ve Temerrüt Faizi: Sözleşme ve eklerine bağlı olarak, sözleşme süresi içerisinde, tahliye döneminde veya sonrasında, sözleşme sona erse veya herhangi bir sebeple fesih edilse dahi, yapılacak ödemelerde oluşan gecikmelerde;

Mustafa Çevik

Salih Ant – **206 6912 5944**

Kiraya Veren Kiracı Şahit